رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٨٣ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٢ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٢/٢٣هـ

المَوضُوعَاتُ

صحة - موظف صحي - طبيب - عقد توظيف - غير سعودي - حقوق وظيفية - صرف راتب - إيقاف راتب - تعذر مباشرة العمل بعد الإجازة - منع الدخول إلى المملكة لتفشي فايروس كورونا - الغياب بعذر مشروع - تعويض - التأخر في صرف راتب - انتفاء ركن الضرر - ربوية التعويض عن تأخر المستحقات المالية.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف رواتبه الموقوفة، وتعويضه عن الأضرار اللاحقة به جراء ذلك - الثابت أن المدعي يعمل لدى المدعى عليها على وظيفة طبيب وفق العقد المبرم معه، ثم تمتع بإجازة في مصر، وبعد انتهاء مدتها لم يتمكن من العودة إلى المملكة ومباشرة العمل لفترة بسبب منع دخول القادمين من مصر لتفشي فايروس كورونا؛ مما ترتب على ذلك إيقاف رواتبه عن تلك الفترة - تضمن النظام أنه في حال تغيب الموظف عن العمل بسبب وقوع كارثة تحول دون وصوله إلى مقر عمله، فيجوز للوزير المختص أو من يفوضه اعتبار تغيب الموظف بعذر مشروع يستحق عنه راتباً ولا تحسم أيام التغيب من رصيد إجازته - صدور تعميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باعتبار من في حالة المدعي غائباً بعذر مشروع يستحق عنه راتباً ولا تحسب أيام التغيب من رصيد إجازته - استحقاق المدعي لصرف رواتبه الموقوفة

- عدم استحقاق المدعي التعويض؛ لعدم تقديمه ما يثبت الأضرار، ولكون التعويض عن مجرد التأخير في صرف الرواتب من الربا المجمع على تحريمه - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف رواتب المدعي، ورفض ما عدا ذلك.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (١٥٧) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ.
- تعميم وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للموارد البشرية رقم (٤٩٨٨٠٧) في عام ١٤٤٢هـ، بشأن كيفية التعامل مع المتعاقدين العالقين خارج المملكة بعد نهاية إجازتهم بسبب جائحة فايروس كورونا.

الوَقَائِعُ

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٦/١١هـ ذكر فيها: أنه يعمل طبيباً لدى المدعى عليها وخرج في إجازة رسمية موقعة ومعتمدة من مدير مستشفى البرج الطبي التابع لوزارة الصحة بمدينة عرعر تبدأ بتاريخ ٦/ ١٤٤١/٧هـ وتنتهي في ١٤٤١/٧/١٣هـ لمدة ثمانية أيام منها أربعة أيام بدل تكليف عيد الفطر عن عام ١٤٤٠هـ وأربعة أيام بدل تكليف اليوم الوطني عن عام ١٤٤١هـ ولم يتمكن من إدخالها

على نظام موارد لصعوبات تقنية في حينها كباقي زملائه وقد أصدرت له تأشيرة خروج و عودة بصفة رسميه كباقي زملائه، وذكر أنه كان لديه تذكرة عودة مؤكدة من القاهرة إلى الجوف بتاريخ ١٤٤١/٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٣/٨م وهو أخر يوم بالإجازة ولكن هذه الرحلة قد ألغيت قبلها بيوم بسبب فرض السلطات السعودية حظر دخول القادمين من جميع المطارات المصرية باستثناء المواطنين السعوديين وتطور الأمر بعد ذلك إلى إغلاق شامل بسبب جائحة كورنا ولم يستطع العودة إلا بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ حينما سمحت السلطات السعودية بعودة الأطباء فقط على رحلات خاصة، وقد قامت المدعى عليها بإيقاف راتبه أثناء تلك الفترة وعند عودته أصدرت السلطات السعودية تعميماً بصرف رواتب الأطباء العالقين أثناء الجائحة عن فترة انقطاعهم خارج المملكة بسبب الحظر والإغلاق واعتبار تلك الفترة إجازة استثنائية، وبعد عدة أشهر تم صرف مستحقات زملائه عن تلك الفترة بمن فيهم من خرج في إجازة ورقية معتمدة كما هو الحال معه، وامتنعت إدارة الموارد البشرية عن صرف مستحقاته عن تلك الفترة والبالغة (ثلاثة أشهر وعشرين يوماً) وختم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بصرف مستحقاته عن ثلاثة أشهر وعشرين يوماً، وكذلك تعويضه عما لحق به من أضرار نفسية ومادية وأدبية من جراء هذا التصرف. وبعد قيدها دعوى بالرقم المشار إليه أعلاه حُدد لنظرها جلسةٌ بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٨هـ. وفي تاريخ ١٤٤٣/٧/٢٦هـ أودع ممثل المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى عن طريق خدمة تبادل المذكرات والتي تضمنت: أولاً: من الناحية الشكلية: فإننا نأمل من

الدائرة النظر في مدى التزام المدعي للمدد والإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً في حال عدم مراعاته لذلك. ثانياً: من الناحية الموضوعية: فإن المدعي لا يوجد لديه إجازات بالنظام خلال الفترة المذكورة علماً بأن جميع منسوبي برج الشمال تم ترصيد الإجازات التعويضية بالنظام وغير صحيح وجود مشكلات تقنية بخصوص الإجازات التعويضية، وحيث غير مبرر خروجه بإجازة خارج النظام ونوع الإجازة لا يسمح بمنحه تأشيرة الخروج كما أن إيقاف الرحلات تم بتاريخ لاحق كما يظهر في سجل الجوازات وهذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها بدون إجازة بالنظام وقد تقرر فقهاً: (الأجر مقابل العمل). وختم مذكرته بطلب عدم قبول الدعوى شكلاً إذا ثبت إخلال المدعي بذلك، ورفضها موضوعاً. وفي الجلسة المحددة حضر المدعي وممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه، ذكر بأنها الواردة في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أشار إلى المذكرة المرفقة في خدمة تبادل المذكرات، وباطلاع المدعى عليها ذكر بأنه أرفق مذكرة عن طريق خدمة تبادل المذكرات تضمنت: أولاً: أنه التزم في دعواه المدد والإجراءات المنصوص عليها. ثانياً: أن معيار الإجازة هو توفر الرصيد من الأيام وموافقة جهة العمل وهذان العنصران متوافران في إجازته كما أنها معتمدة من مدير البرج الطبي وتم على أساسها إصدار تأشيرة خروج وعودة من جهة عمله ولولا أنها قانونية ومصدقة لما تم استخراج تأشيرة خروج وعودة من قبل قسم الموارد البشرية بالمستشفى. ثالثاً: تم حظر دخول القادمين من أي من مطارات جمهورية

مصر العربية ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٧/١٢هـ باستثناء المواطنين السعوديين كما جاء بوضوح على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، وكما هو ثابت من إفادة شركة (...) للطيران في ردها الرسمي على إلغاء رحلته يوم ١٤٤١/٧/١٣هـ ثم تبع ذلك إغلاق كامل لجميع الرحلات إلى المملكة بتاريخ ١٤٤١/٧/٢٠هـ وحتى السماح بالعودة في ١٤٤١/١١/٩هـ. رابعاً: أن التعميم الصادر برقم (٤٩٨٨٠٧-١٤٤٢) القاضي: بصرف مستحقاته عن تلك الفترة باعتبارها إجازة استثنائية ينطبق تماماً على وضعه أسوة بزملائه. وفي تاريخ ١٤٤٣/٨/٧هـ أودع المدعي مذكرة عن طريق خدمة تبادل المذكرات لم تخرج بمضمونها عما قدمه سابقاً وقد أرفق عدة مستندات. وفي تاريخ ١٤٤٣/٨/٨هـ أودع ممثل المدعى عليها مذكرة عن طريق خدمة تبادل المذكرات والتي تضمنت: ذكر المدعي بأنه يوجد عطل حال دون إدخال إجازته في النظام ولم يقدم المدعي ما يثبت ذلك كما أن حالات الإيقاف في نظام موارد تكون في أوقات محددة على أن لا يتجاوز ذلك (٢٤) ساعة، حيث كان بإمكان المدعي التواصل مع قسم الدعم الفني. وبتاريخ ١٤٤٣/٨/١٠هـ أودع المدعي مذكرة عن طريق خدمة تبادل المذكرات والتي تضمنت: طلب مثول مدير برج الشمال الطبي (...)، ونائبه (...)، ومساعد مدير البرج للموارد البشرية (...) أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهم في مدى قانونية هذه الإجازة، كما لو سلم جدلاً أن هذه الإجازة ليست مطابقة للوائح فلماذا قامت إدارة البرج الطبي بإصدار تأشيرة خروج وعودة، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك والجهة الوحيدة المصرح لها بذلك، وأيضاً لماذا لم تقم تلك

الإدارة بتوجيه إنذار بانقطاعه عن العمل. كما أرفق التعاميم الصادرة من سلطة الطيران المدني السعودي بداية من تاريخ ١٤٤١/٧/١٣هـ وهو نفس يوم انتهاء إجازته ١٤٤١/٧/١٣هـ وذلك بمنع دخول القادمين من أي من مطارات دولة مصر وحتى تعميم الإغلاق الكلي في ١٤٤١/٧/١٩هـ. وفي جلسة ١٤٤٣/٨/١٢هـ حضر المدعي وممثل المدعى عليها، سألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن رده على مذكرة المدعي؟ ذكر بأنه يكتفي بما سبق تقديمه، وطلبت الدائرة من المدعي تقديم نسخة من العقد فطلب أجلاً لتقديمه. وفي تاريخ ١٤٤٣/٨/١٧هـ أودع المدعي صورة من عقد العمل الخاص به. وفي جلسة ١٤٤٣/١٠/٩هـ قرر طرفا الدعوى اكتفاءهما بما قدم وذكر. وبتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ أودع المدعي صورة من جواز السفر. وفي جلسة اليوم حضر طرفا الدعوى وقرر اكتفاءهما بما قدم وذكر؛ فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وفي ذات الجلسة أصدرت حكمها.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بصرف رواتبه للفترة من تاريخ ١٤٤١/٧/١٤هـ حتى ١٤٤١/١١/٩هـ، وتعويضه عما لحق به من أضرار؛ فإن دعواه تكون حينئذٍ من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً طبقاً لنص المادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنها من اختصاص هذه المحكمة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات

أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) في ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وأما عن قبول الدعوى، وبما أن عقد عمل المدعي تم تجديده بتاريخ ١٤٤١/٥/٢١هـ، ثم أقام المدعي دعواه أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/٦/١١هـ، وحيث نصت الفقرة (٦) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم المشار إليه آنفاً على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"؛ ممّا تكون هذه الدعوى مقبولةً شكلاً. وأما عن موضوع الدعوى، فأما ما يخص طلب المدعي إلزام المدعى عليها بصرف رواتبه خلال الفترة المشار إليها في صدر الأسباب، وحيث الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي يعمل لدى المدعى عليها بمسمى وظيفي (استشاري جراحة عامة)، والثابت أن المدعي تقدم لدى المدعى عليها بطلب منحه إجازتين لمدة (٨) أيام اعتباراً من تاريخ ١٤٤١/٧/٦هـ وحتى ١٤٤١/٧/١٣هـ وفقاً لنموذج طلب إجازة، والثابت أن المدعي تمتع بإجازته بدولة مصر وفقاً لصور الجواز، كما أن الثابت أن المدعي لم يتمكن من العودة في الوقت المحدد وذلك لورود تعميم رقم (١٤٤١/١١٩٦/٤) وتاريخ ١٤٤٣/٧/١٣هـ صادر من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات والاحتياطات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فايروس كورونا يقضي بموجبه منع دخول القادمين من أي من مطارات الدول التالية ومنها

دولة مصر. والثابت ورود التعميم رقم (٤٩٨٨٠٧) في عام ١٤٤٢هـ من قبل وكيل الوزارة للموارد البشرية والذي جاء فيه: "إشارة إلى الاستفسارات الواردة بخصوص المتعاقدين ممن علقوا خارج المملكة بعد نهاية إجازتهم وكيفية معاملتهم بعد مباشرتهم... ١-فيما يخص المتعاقدين غير السعوديين على نظام الخدمة المدنية، يعتبر تغيب الموظف بعذر مشروع يستحق عنه راتباً ولا تحسب أيام التغيب من رصيد إجازته وذلك حسب ما ورد بالمادة (١٥٧) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية"، وبما أن الثابت أن المدعي من المتعاقدين غير السعوديين على نظام الخدمة المدنية وفقاً لقرار تجديد العقد، وقد نصت المادة (١٥٧) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ على أنه: "في حال تغيب الموظف عن العمل بسبب وقوع كارثة تحول دون وصوله إلى مقر عمله، فيجوز للوزير المختص أو من يفوضه اعتبار تغيب الموظف بعذر مشروع يستحق عنه راتباً ولا تحسم أيام التغيب من رصيد إجازته"؛ تأسيساً على ما سبق يتضح للدائرة أن تاريخ انتهاء إجازة المدعي في ١٤٤٣/٧/١٣هـ، وقد تزامن مع فترة منع دخول القادمين من دولة مصر، وبما أن المدعي لم يستطع العودة إلى مقر عمله بسبب الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فايروس كورونا؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى شمول المدعي بما يقتضيه التعميم سالف الذكر المبني على المادة (١٥٧) المشار إليها آنفاً. ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعى عليها من أن المدعي لم يقم بإدخال إجازته بالنظام؛ إذ إن العبرة بحصول الإجازة، وهذا

ما تحقق، ولا أدل من ذلك عدم اعتبار بداية الإجازة وما بعدها فترة انقطاع. وأما ما يخص طلب المدعي تعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء تأخر المدعى عليها في صرف مستحقاته، وبما أن التعويض عن التأخر في صرف المستحقات إنما يكون فقهاً وقضاءً لجبر ضرر تحقق وقوعه بسبب هذا التأخير، إذ إن التعويض عن مجرد التأخير في الصرف هو عين الربا المجمع على تحريمه، وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت تضرره؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة في حكمها الوارد في منطوقه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية بدفع رواتب (...) للفترة من تاريخ ١٤٤١/٧/١٤هـ حتى تاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ ورفض ماعدا ذلك.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.